

주식회사 루트제이드

법률실사 보고서

2021년 9월 10일

KIM & CHANG

김·장 법률사무소

본 실사보고서는 김·장 법률사무소의 법률의견을 담고 있지 아니합니다. 본 실사보고서는 김·장 법률사무소의 의뢰인을 위해 작성된 것으로 김·장 법률사무소의 동의 없이 제3자에게 배포되거나 제3자에 의해 사용될 수 없습니다.

서 문

본 법률실사는 귀사가 고려하고 있는 주식회사 루트제이드(“회사”)의 발행주식총수의 82.69%의 인수 및 추가적인 신주 인수를 통한 투자(“본건 거래”)와 관련하여 회사와 관련된 법적 쟁점과 해당 쟁점이 본건 거래에 미칠 영향을 분석·검토하기 위하여 실시되었으며, 그러한 분석 및 검토는 다음과 같은 분야에 중점을 두고 실시되었습니다.

- I. 회사 일반
- II. 법률준수·인허가
- III. 영업계약
- IV. 금융계약
- V. 부동산
- VI. 보험
- VII. 소송 및 분쟁
- VIII. 지적재산권
- IX. 인사노무
- X. 환경·안전·보건

저희 사무소는 본 법률실사에 있어서 위 분야에 대한 법률적인 측면의 실사만을 실시하였으며, 회사의 재정적/회계적/세무적 측면 및 회사의 사업에 관한 경영적 측면에 대한 판단은 본 법률실사의 범위에 포함시키지 아니하였습니다.

또한, 저희 사무소는 본 법률실사 결과를 보고함에 있어 귀사의 요청에 따라 서류 검토 및 제공된 답변 결과에 대한 상세한 요약정리에 갈음하여 법률실사의 결과 중 본건 거래와 관련하여 중요하다고 판단되는 쟁점을 중심으로 본 실사보고서를 작성하였습니다.

본 보고서는 2021년 8월 11일부터 2021년 9월 3일까지의 기간 동안 회사로부터 제공받은 자료 및 답변 결과를 근거로 작성되었는바, 부동산등기부등본, 등기사항 전부증명서 등 일반인의 열람이 가능한 공문서를 제외한 회사로부터 제공받은 자료 및 답변 내용에 관하여는 저희 사무소가 그 진위 및 정확성 여부를 독자적으로 판단할 수 없었고, 저희 사무소가 직접 정부 관련 기관이나 기타 제3자를 방문하여 별도로 그 진위 및 정확성 여부를 확인하지 아니하였으므로, 회사에서 제공·설명한 내용이 사실과 다른 경우에는 본 실사보고서에 포함된 실사 결과가 달라질 가능성이 있음을 유념하시기 바랍니다.

나아가 저희 사무소는 회사로부터 제공받은 서류를 검토하여 본 실사보고서를 작성함에 있어서 다음과 같은 사항을 전제로 하였습니다.

- (1) 사본으로 제공된 서류의 원본 서류가 존재하고 사본의 내용이 원본 서류의 내용과 일치할 것
- (2) 서류상에 나타난 서명, 기명 또는 날인이 진정하고, 각 서류가 각 계약 당사자의 대리인에 의하여 서명, 기명 또는 날인되었을 경우 그 대리인이 위 서명, 기명 또는 날인에 관하여 해당 본인으로부터 적법하고 진정한 대리권을 수여 받았을 것
- (3) 제공된 모든 서류의 내용은 진실된 것이고 누락된 부분이 없음
- (4) 제공된 모든 서류에 따라 이루어진 법적인 절차는 적법하게 이루어진 것임

저희 사무소는 본 실사보고서에 언급된 내용 이외에는 어떠한 형태로도 본건 법률실사와 관련하여 회사로부터 추가적인 정보나 자료를 제공받지 못하였기 때문에, 회사가 자료 또는 정보를 제공하지 않은 부분에 대하여는 본건 법률실사에서 조사·검토 등이 이루어지지 아니하였을 수 있으며, 그로 인하여 중요한 사실이 누락되어 있을 가능성을 배제할 수 없음을 알려 드립니다.

또한, 본 실사보고서에 언급된 법률검토는 오로지 한국법령에 근거하여 한국법령과 관련하여서만 이루어진 것이고, 또한 본 실사보고서에 기술된 일반적인 한국 법 체계에 대한 설명은 구체적인 사안에 대한 저희 사무소의 공식적인 법률의견이 아니며, 일반적인 법률해석에 따른 설명임을 양지하시기 바랍니다.

본 실사보고서에서 사용된 다음의 축약어들은 본문에서 달리 개별적으로 정의되지 않는 한 다음과 같은 의미를 가집니다. 다음 축약어 이외에 해당 개별사항에 특 유한 용어에 관하여 별도로 정의를 한 경우에는 본문에서 이를 명시하였습니다.

축약어	의미
감사보고서	전자공시시스템에 2021. 3. 6. 공시된 회사의 2020년도 감사보고서(2020. 12. 31. 기준)
공정거래법	독점규제 및 공정거래에 관한 법률
등기부등본	회사의 등기사항전부증명서(2021. 8. 20.자)
본계약	투자자가 본건 거래를 위하여 체결하는 주식매매계약 등 계약
본건 거래	투자자에 의한 회사의 구주 4,484,212주 매수 및 신주 인수(인수가액 총액 약 150억원 상당)
원	대한민국 원화
정관	회사의 2021. 3. 10.자 정관
제공된 답변	회사가 실사 과정에서 제공한 답변
제공된 자료	회사가 실사 과정에서 제공한 자료
투자자	회사의 주식 인수 주체인 에이스에쿼티파트너스 유한회사가 설립한 PEF, SPC
회사	주식회사 루트제이드

주요 사항
발견사항 및 대응방안

주요이슈 (중요도)	
회사의 자본구성 및 지분희석화 요소 (하)	■ 매도인은 회사의 발행주식 중 82.69%(4,484,212주)를 보유하고 있음. ■ 회사가 발행하여 존속 중인 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)는 없고, 현재 유효하게 부여된 잔여 주식매수선택권(스톡옵션)은 없음. ■ [대응방안] 회사의 자본 구성에 대하여 진술 및 보장을 받도록 되어 있음.
등기부등본과 주주명부 상 주식수 불일치 (상)	■ 회사의 등기부등본에 따르면 회사의 발행 총주식수는 5,349,801주로, 주주명부에 따른 회사의 총주식수인 5,422,801주와 차이가 있음. ■ 회사의 임직원들이 기존 부여된 스톡옵션을 행사하여 신주를 발행하였으나, 이에 대하여는 등기를 진행하지 못하여서 실제 발행주식수와 등기부등본상 발행주식수 간 73,000주의 차이가 발생하였다고 함. ■ 상법상, 신주발행의 등기는 효력요건은 아니고 대항요건일 뿐이므로, 회사의 총주식수는 5,422,801주라고 보아야 함. ■ [대응방안] 등기부등본 및 주주명부 간 총주식수 차이를 해소하기 위하여, 지금이라도 등기를 이행하는 것이 좋으나, 관련 서류의 구비가 어려워 등기 이행이 불가능한 상황이므로 다음과 같은 대안을 고려해 볼 수 있음. - 기 부여된 스톡옵션 조건과 동일한 조건으로 신주발행 절차를 다시 이행하고, 주금납입절차를 새로 이행하여 등기하는 방안. 이를 위한 신주발행결의 이사회는, 거래종결일 2주 내지 3주 전에 시행하는 것이 바람직함.
자기주식취득 (중)	■ 회사는 자기주식으로 회사의 발행주식 4,500주(0.08%)를 취득하여 보유하고 있으나, 그 취득 경위에 대한 자료를 제공받지 못함. ■ 자기주식 취득에 관하여 상법상 절차를 준수하지 않은 경우 회사의 취득은 무효가 될 수 있음. ■ [대응방안] 자기주식의 소각을 고려할 수 있겠음. 자기주식 취득이 무효일 경우 매도주주에 대한 회사의 손해배상 문제는 남을 수 있으나 지분구조에는 영향이 없게 됨
특수관계자와의 거래 - 주요주주로부터의 차입 (중)	■ 회사는 주요주주이자 대표이사인 홍지준으로부터 운영자금을 차입하였고 1년 이내에 모두 상환할 예정이라고 함. 현재 잔여 채무액수는 4,500,000,000원임. ■ 제공된 답변에 의하면 이러한 회사의 주요주주와의 차입거래에 대해서 이사회의 승인을 얻은 바는 없다고 함. ■ [대응방안] 본 항목의 차입금을 모두 변제하거나, 혹은 단기간 내에 본 항목의 차입금 전액을 변제하는 것이 어려운 경우, 특수관계자 사이의 거래가 적정한지에 대해서 평가하고 회사의 이사회에서 사후 승인하는 방안을 고려할 수 있겠음.
직무발명 (중)	■ 회사는 직무발명 승계 및 보상에 관한 규정에 근거는 없으나, 대표이사인 홍지준에 대하여는 보상금 지급을 하지 아니하였다고 함. ■ [대응방안] 홍지준이 회사 입장에서 중요한 특허에 대한 발명자인 경우라면, 직무발명 승계 및 보상 규정에 따른 보상금을 지급하고, 대표이사로부터는 정당한 보상을 지급받았다는 취지의 확인서를 받는 방안을 고려해 볼 수 있음.

목 차

회사의 자본구성.....	1
등기부등본과 주주명부 상 주식수 불일치	1
자기주식취득.....	3
타 법인 주식 보유현황.....	4
지분회석화 요소.....	4
회사의 임원 현황.....	4
국가핵심기술 및 방위산업체 지정 관련.....	4
회사의 인허가 등.....	6
기업결합신고 대상.....	6
회사의 매출계약 현황.....	7
회사의 구매계약 관련.....	8
회사의 금융계약 현황.....	8
특수관계자와의 거래 - 주요주주로부터의 차입.....	9
부동산 현황.....	10
공장등록	12
불일치	12
용도지역 제한.....	12
논산 2 공장.....	13
건축 진행 중.....	13
멸실 미등기.....	13
보험가입 현황.....	13
소송 및 분쟁 현황.....	14
지적재산 현황.....	15
Dow 와의 라이선스 계약.....	15
영업비밀의.....	15
보호	15
직무발명	16

국가과제 수행 및 정부지원금 수령	17
회사 인력 구성.....	17
임금체계	18
제 수당	18
퇴직급여	19
노동조합	19
노사협의회.....	19
환경인허가.....	20
임지규제	21
화학물질	22
잠재적	23
토양오염	23
산업안전보건.....	24

주요이슈	발견사항	분석	대응방안																												
I. 회사일반																															
회사의 자본구성	■ 제공된 회사의 주주명부에 따르면 회사의 발행주식 1% 이상을 보유한 주주 및 기타 주요주주 현황은 아래와 같음		■ 회사의 자본 구성에 대하여 진술 및 보장을 받도록 되어 있음.																												
	<table><tr><th>주주</th><th>소유주식수(주)</th><th>지분율</th><th>비고</th></tr><tr><td>홍지준</td><td>4,484,212</td><td>82.69%</td><td>매도인</td></tr><tr><td>김영덕</td><td>322,090</td><td>5.94%</td><td></td></tr><tr><td>경동인베스트</td><td>140,000</td><td>2.58%</td><td></td></tr><tr><td>회사</td><td>4,500</td><td>0.08%</td><td>자기주식</td></tr><tr><td>기타</td><td>471,999</td><td>8.70%</td><td></td></tr><tr><td>합계</td><td>5,422,801</td><td>100%</td><td></td></tr></table>			주주	소유주식수(주)	지분율	비고	홍지준	4,484,212	82.69%	매도인	김영덕	322,090	5.94%		경동인베스트	140,000	2.58%		회사	4,500	0.08%	자기주식	기타	471,999	8.70%		합계	5,422,801	100%	
	주주	소유주식수(주)		지분율	비고																										
	홍지준	4,484,212		82.69%	매도인																										
	김영덕	322,090		5.94%																											
	경동인베스트	140,000		2.58%																											
	회사	4,500		0.08%	자기주식																										
	기타	471,999		8.70%																											
	합계	5,422,801		100%																											
	■ 회사의 등기부등본에 따르면 회사의 발행 총주식수는 5,349,801주로, 주주명부에 따른 회사의 총주식수인 5,422,801주와 차이가 있음.																														
■ 제공된 답변에 따르면, 회사의 임직원들이 기존 부여된 스톡옵션을 행사하여 신주를 발행하였으나, 이에 대하여는 등기를 진행하지 못하여서 실제 발행주식수와 등기부등본상 발행주식수 간 73,000주의 차이가 발생하였다고 함. 그 구체적인 내역은 아래와 같음.																															
<table><tr><th>주주</th><th>소유주식수(주)</th><th>행사일자</th><th>현재 재직여부¹</th></tr><tr><td>김 혁</td><td>23,000</td><td>2011. 12. 29.</td><td>퇴사</td></tr><tr><td>김영건</td><td>5,000</td><td>2012. 2. 14.</td><td>재직</td></tr><tr><td>김희석</td><td>10,000</td><td>2011. 8. 3.</td><td>퇴사</td></tr><tr><td>유재희</td><td>10,000</td><td>2012. 2. 16.</td><td>퇴사</td></tr><tr><td>정영호</td><td>20,000</td><td>2012. 1. 6.</td><td>재직</td></tr></table>		주주	소유주식수(주)	행사일자	현재 재직여부 ¹	김 혁	23,000	2011. 12. 29.	퇴사	김영건	5,000	2012. 2. 14.	재직	김희석	10,000	2011. 8. 3.	퇴사	유재희	10,000	2012. 2. 16.	퇴사	정영호	20,000	2012. 1. 6.	재직						
주주	소유주식수(주)	행사일자	현재 재직여부 ¹																												
김 혁	23,000	2011. 12. 29.	퇴사																												
김영건	5,000	2012. 2. 14.	재직																												
김희석	10,000	2011. 8. 3.	퇴사																												
유재희	10,000	2012. 2. 16.	퇴사																												
정영호	20,000	2012. 1. 6.	재직																												
■ 등기부등본 및 주주명부 간 총주식수 차이를 해소하기 위하여, (1) 과거 주식매수선택권 행사 당시의 입금 내역을 은행에서 주금납입 증명서를 발급받아 등기를 하는 것이 확실한 해결책이겠으나 현실적으로 이 방안을 통한 해결은 어려워 보임. (2) 현재 은행																															

¹ 제공된 답변에 따르면, 이들은 스톡옵션 행사 당시에 전부 재직중이었다고 함.

주요이슈	발견사항			분석	대응방안
	진영훈	5,000	2012. 2. 14.	퇴사	발급 서류의 구비가 어려워 보이므로, 첫 번째 대안으로는 기부어진 스톡옵션 조건과 동일한 조건으로 신주발행 절차를 다시 이행하고, 주금 납입절차를 새로 이행하여 등기하는 방안을 고려해 볼 수 있겠음. (3) 두 번째 대안으로는 투자자가 등기되지 않은 주식을 보유한 주주들로부터도 주식을 매수하여 회사의 100% 주주가 되고, 이후 등기되지 않은 주식은 소각하는 방안을 고려할 수 있음(소각되는 주식에 상응하는 자본금은 당초에 등기된 바 없으므로 별도 등기가 필요하지 않음. 한편 법인세 신고시에는 주식 매매 및 소각에 따른 주주
	합계	73,000			
■ 제공된 자료에 따르면, 각 스톡옵션 부여에 대한 주주총회 결의가 이루어졌으며, 각 스톡옵션 행사 대상자와 스톡옵션 부여계약을 체결한 것이 확인됨. 각 스톡옵션 행사대상자가 발송한 스톡옵션 행사통지서, 주금납입증명서 등의 문서는 요청했으나 제공되지 않음. 제공된 답변에 따르면, 통상적인 주금납입절차를 거치지 아니하고 회사의 은행계좌에 바로 주금을 입금하였으며, 따라서 별도의 주금납입증명서를 발급받지는 아니하였다고 함. ■ 상법 규정상, 신주발행의 등기는 효력요건은 아니고 대항요건일 뿐이므로, 회사의 총주식수는 5,422,801주라고 보아야 함. ■ 스톡옵션 행사에 따라 회사가 스톡옵션 행사 대상자에 대하여 신주를 발행하여 준 경우, 스톡옵션 행사일로부터 2주 내에 그러한 사실을 등기할 필요가 있음(상법 제340조의5, 제351조). 상법에서 정한 등기를 게을리한 경우, 회사의 이사 등에 대하여 500만원 이하의 과태료에 처하여질 수 있음(제365조). ■ 스톡옵션 행사에 따른 신주발행 등기를 위하여는 스톡옵션 행사통지서와 은행에서 발급한 주금납입보관증명서가 필요함. 그런데 실무상, 이미 상당한 시일이 지났고 은행이 주금 납입을 위하여 개설된 계좌가 아닌 다른 계좌로 입금된 금전에 대하여 주금납입보관증명서를 발급하여 줄 가능성은 높지 아니할 것으로 보임. 따라서, 회사에서 달리 주금납입보관증명서를 보관하고 있지 아니한 이상, 현재 보유 중인 문서로 스톡옵션 행사에 따른 신주발행 등기를 진행하기는 현실적으로 어려울 가능성이 높음.					

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
자기주식취득	■ 제공받은 주주명부에 의하면, 회사는 자기주식으로 회사의 발행주식 4,500주(0.08%)를 취득하여 보유하고 있음. ■ 제공된 답변에 의하면, 해당 자기주식취득의 경우 오래 전에 이루어진 것이어서, 자세한 경위의 확인은 어려우나, 무상으로 취득한 것이라고 함. 별도 자기주식취득 관련한 서류(계약서, 자기주식취득 승인 주주총회 의사록 등)를 제공받지 아니하였음. ■ 자기주식의 취득을 위하여는 원칙적으로 미리 주주총회의 결의로 자기주식의 취득에 관한 사항을 결정하여야 하고(상법 제341조 제2항), 상법 시행령 제9조, 제10조에 정한 바와 같이 상환주식을 제외하고 각 주주가 가진 주식 수에 따라 동등한 조건으로 취득하여야 하는 바, 만약 이와 같은 상법상 절차를 준수하지 않았다면 자기주식의 취득은 원칙적으로 무효임.		변동 후의 내역을 주식등 변동사항명세서로 작성하여 제출하면 됨.). ■ 자기주식의 소각을 고려할 수 있겠음. 주식이 소각에 의하여 절대적으로 소멸한 이상 소각된 주식의 반환에 의한 원상회복은 이행불능이 되었다고 판단한 사례가 있는 바(대법원 2015. 5. 29. 선고 2012다104854 판결). 본건에서도 회사가 취득한 자기주식을 소각하는 경우, 장차 주식의 양도인이 나타나 회사의 자기주식 취득이 상법상 절차를 준수하지 아니하여 무효라고 주장하더라도, 그 원상회복은 이행불능이 되며, 그 경우 회사는 금전적인 배상책임

주요이슈	발견사항	분석	대응방안																								
			을 지게 될 수는 있겠으나 회사의 지분 구조 자체에는 영향을 받지 않게 될 것임.																								
타 법인 주식 보유현황	■ 제공된 답변에 의하면, 회사는 현재 “Sunverge” 회사에 투자를 하여 A-1 우선주 30만주를 취득하였으나, 대상회사는 실질적으로 도산 상태여서, 현재는 그 보유 지분의 가치가 인정되지 않는 상태라고 함.		■ N/A																								
지분회석화 요소	■ 회사의 등기부등본에 따르면, 전환사채 발행내역이 확인되나 제공된 답변에 의하면, 회사가 발행하여 존속 중인 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)는 없다고 함. ■ 제공된 답변에 의하면, 전환사채는 만기 상황이 이루어졌으나 회사에서 등기를 하지 못하고 있는 상황이라고 함. ■ 제공된 답변에 의하면 현재 유효하게 부여된 잔여 주식매수선택권(스톡옵션)은 없다고 함.		■ 회사의 지분회석화요소가 없다는 점에 관하여 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음. ■ 회사의 만기 상황 완료된 전환사채에 대하여는 말소등기를 할 필요 있음.																								
회사의 임원 현황	■ 회사의 등기부등본에 따르면, 회사의 등기임원 현황은 다음과 같음. <table border="1"> <thead> <tr> <th>성명</th><th>직책</th><th>주주여부</th><th>선임일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>홍지준</td><td>대표이사</td><td>최대주주</td><td>2020. 3. 13. 중임</td></tr> <tr> <td>김유신</td><td>사내이사</td><td>-</td><td>2021. 3. 10. 취임</td></tr> <tr> <td>정영호</td><td>사내이사</td><td>주주</td><td>2021. 3. 10. 취임</td></tr> <tr> <td>김화선</td><td>기타비상무이사</td><td>-</td><td>2020. 3. 13. 취임</td></tr> <tr> <td>오성중</td><td>감사</td><td>-</td><td>2021. 3. 10. 중임</td></tr> </tbody> </table>	성명	직책	주주여부	선임일	홍지준	대표이사	최대주주	2020. 3. 13. 중임	김유신	사내이사	-	2021. 3. 10. 취임	정영호	사내이사	주주	2021. 3. 10. 취임	김화선	기타비상무이사	-	2020. 3. 13. 취임	오성중	감사	-	2021. 3. 10. 중임		■ 본건 거래종결의 선행조건으로 회사의 등기임원 전원의 사임서를 받을 필요 있음.
성명	직책	주주여부	선임일																								
홍지준	대표이사	최대주주	2020. 3. 13. 중임																								
김유신	사내이사	-	2021. 3. 10. 취임																								
정영호	사내이사	주주	2021. 3. 10. 취임																								
김화선	기타비상무이사	-	2020. 3. 13. 취임																								
오성중	감사	-	2021. 3. 10. 중임																								
국가핵심기술	■ 제공된 답변에 따르면 회사가 “국가핵심기술 지정 등에 관한 고시”에 따른 국가핵심기술을 보유하고 있는 것은		■ N/A																								

주요이슈	발견사항	분석	대응방안						
및 방위산업체 지정 관련	없으며, 방위사업법에 따라 방위산업체로 등록되거나, 방위산업시설을 보유 중이지도 않음.								
	■ 제공된 답변에 따르면, 회사가 방위산업체로 지정받기 위한 추상적인 계획은 있으나, 이를 위하여 구체적인 행위를 취한 것은 없다고 함. ■ ‘국가핵심기술 지정 등에 관한 고시’가 2021. 7. 14.에 개정되었고(산업통상자원부고시 제2021-130호) 그에 따라 ① 반도체에서는 디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI (Display Driver IC) 설계기술이 ② 전기전자에서는 600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술이 추가되었음. 다만, 후자의 추가된 리튬이차전지 관련 기술은 아직 널리 상용화된 기술은 아니며 위 기술의 추가로 회사에 대해 국가핵심기술 지정 관련하여 문제가 될 가능성은 현재로서는 낮아 보임. ■ 전기전자 분야 국가핵심기술은 다음과 같음. <table><tr><th>분야</th><th>기술명</th></tr><tr><td rowspan="4">전기전자</td><td>전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(과우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 과우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술</td></tr><tr><td>리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술</td></tr><tr><td>500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술</td></tr><tr><td>600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술</td></tr></table> 리튬이차전지와 관련된 것은 상기 전력케이블 시스템에 대한 것을 제외한 3개 기술인데, 제공된 답변에 따르면, 회사는 소형리튬배터리를 전문으로 하고 있기 때문에 국가핵심기술로 지정된 기술은 없다고 하였고, 일반적으로 기술적인 측면에서 살필 때에도 소형리튬배터리는 상기에는 해당하지 않는 것으로 보임. ■ 한편, 국가핵심기술에 대하여는 최근 관심도가 높아지고 있고 정부 및 국회에서 관련된 제도를 변경 및 강화하고자하는 움직임이 있으며, 국가안보전략기술 개념을 도입하여 기존 민군겸용기술협력촉진법을 개정하는 방식과 국가핵심전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 법률을 제정하는 방식 등이 논의되고 있음. 다만, 아직 구체적인 법률안이 나온 것은 아니며, 입법과정에서의 추가적인 논의가 이루어질 것이기 때문에 장차 어떠한 내용으로 현재의 국가핵심기술관련 제도가 변경될지를 예측하기는 어려움.			분야	기술명	전기전자	전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(과우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 과우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술	리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술	500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술
분야	기술명								
전기전자	전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(과우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 과우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술								
	리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술								
	500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술								
	600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술								

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
II. 법률준수·인허가			
회사의 인허가 등	■ 제공된 답변에 따르면 회사는 사업 수행에 필요한 모든 인허가를 취득하였다고 하며, 회사가 취득한 인허가로는 공장등록증(한국산업단지공단장, 2021. 8. 6.), 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서(중소벤처기업부장관, 2020. 7. 9.) 등이 있음([별첨 1] 참조,).	■ 회사가 취득한 인허가 등의 근거법령에 따라 인허가를 취득한 회사의 대주주가 변경됨으로 인해 별도의 승계절차를 진행해야 하거나 관계기관에 허가 신청 또는 신고를 해야 할 의무가 발생하지 아니함. 다만, 대표이사, 상호 및 공장부지면적 등이 변경되는 경우 변경등록을 신청하여야 함.	■ 본건 거래 종결시점에 대표이사의 변경이 이루어지는 경우, 회사가 보유한 인허가에 대한 변경등록을 신청할 필요가 있음.
기업결합신고 대상	■ 회사의 감사보고서에 의하면 직전 사업연도 기준 자산총액이 32,203,909,823원, 연간 매출액이 26,017,140,700원인 것으로 확인됨.	■ i) 자산총액 또는 매출액이 3,000억원 이상인 회사와 (ii) 자산총액 또는 매출액이 300억원 이상인 회사 사이의 기업결합(비상장 회사 주식취득의 경우, 상대회사의 주식 20% 이상을 취득하는 것이 이에 해당)은 공정거래법에 따른 기업결합 신고의 대상이 됨. ■ 자산총액 및 매출액을 산정함에 있어서는, 기업결합을 전후하여 계속하여 계열회사 관계에 있는 회사들의 자산총액 및 매출액을 모두 합산하여야 하고, 어느 한 기업결합 당사자의 자산총액 또는 매출액이 2조원 이상인 경우에는 사전신고 대상에 해당하게 됨. ■ 회사의 자산총액이 32,203,909,823원, 매출액이 26,017,140,700원 것으로 확인되어, 위 자산총액 요건을 충족함. 따라서	■ 본건 거래와 관련하여 기업결합신고가 필요함. ■ 특히, 투자자의 직전 사업연도 기준 자산총액은 2조원을 초과하는 것으로 이해되므로, 기업결합신고는 본건 거래의 종결 전까지 하여야 함.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
		공정거래법상 기업결합신고 대상에 해당하게 됨.	

III. 영업계약

회사의 매출계약 현황

- 회사는 리튬이온 2차전지 중/소형전지를 주력으로 생산, 판매하고 있으며, 주요 제품군으로는 ① PD (Power Disc), ② FLPB (Flexible Li-ion Polymer Battery), ASDB (Asymmetric Design Battery), SLPB (Superior Lithium-ion Polymer Battery) 로 구분됨. 2020년 기준 매출액은 26,017,140,700원임.
- 제공된 자료에 의하면, 2020. 12. 및 2021. 6. 기준 회사의 매출액 상위 10개 매출업체는 다음과 같음

구분	업체명	2021. 6. 매출액(원)	2020. 12. 매출액(원)
1	Garmin corp	3,734,285,024	9,976,902,927
2	Spear power system	1,816,575,951	5,820,566,792
3	Celltech	1,563,727,500	3,423,268,809
4	Tymphany	1,113,414,491	2,334,794,151
5	ITATOOLS S RL	543,931,301	953,387,753
6	(주)포스콤	117,907,125	38,531,640
7	GS Technology PTE LTD	102,953,400	187,356,452
8	Regent Electron(withings)	93,058,086	200,888,710
9	Arrow Electronics	72,811,008	114,564,456
10	Magazijn Intercel BV	56,931,300	172,912,200
	합계	9,215,595,186	23,223,173,890

- 제공된 자료에 의하면, 주요 8개 업체를 대상으로 하는 매출 계약의 비중이 90% 내외를 차지하고 있으며, 정기적으로 발생하는 기타 업체에 대한 매출은 있으나 그 비중은 매우 낮음. 이에 대해서 각 거래의 계약서를 요청하였으

- 본건 거래 이후 기본계약서가 없는(즉, 주로 PO base로 이루어지는) 주요 거래처에 대하여는 기본계약서를 작성하여 체결하는 방안을 고려하여 볼 수 있음.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
	나 대부분의 계약에 대해서 PO, Invoice만이 제공되었음. 제공된 답변에 따르면 특별한 사정이 없으면 기본계약서를 사용하지 않고, 비밀유지약정(NDA)만 체결하고 제품을 개발한 이후 PO, Invoice를 토대로 거래를 하는 것이 통상적이라고 함. ■ 제공된 답변에 따르면, 회사는 단순 반복작업에 대해서 외부 하청을 일부 진행하고 있을 뿐이며 기타 제조과정에서 협력업체를 사용하는 일은 없다고 함. 관련하여 공정거래위원회로부터 조사 등을 받은 사실도 없음.		
회사의 구매계약 관련	■ 회사는 리튬이온 2차전지 중 중/소형전지를 생산하기 위해서 이의 원재료, 반재료 등이 되는 PCM, 양극재, LEAD TAB, Wire, Connector Ass'Y 등의 상품을 다양한 공급처로부터 공급받고 있음. 제공된 답변에 따르면 통상 에이전트를 통해서 일본이나 중국 등지에서 구입을 하고 있다고 하며, 이 과정에서 기본계약서 등이 작성되는 일은 많지 않다고 함 ■ 제공된 거래처 원장의 기재에 따르면 2021년 7월 31일 기준으로 미지급금이 총 491,315,687 원 존재하는 것으로 파악되었으며, 기타 수령하지 못한 장기 미수금이 총 539,961,756원 존재한다고 함. 다만 각 계약의 구체적인 이행내역 등은 제공되지 아니하였음. ■ 각 공급업체와의 구매계약서 양식은 간단한 양식 외에는 제공되지 않았고, 발주서 및 거래명세서 신고필증만이 제공되었음. 제공된 답변에 따르면, 회사는 각 업체와 거래를 하는 과정에서 별도의 표준계약서를 사용하지 않고, 발주서를 바탕으로 물건을 구입한다고 함. ■ 제공된 답변에 따르면, 각 공급업체와 지금까지 특별하게 분쟁이 있었던 일이 없었고, 공급업체의 불량을 또한 낮은 수준이며, 불량에 대해서는 수입검사 과정에서 대부분 발견되어 반품이 이루어지고 있다고 함. ■ 회사의 공급업체와의 구매에 있어, 코발트 소재 가격의 영향을 많이 받는 양극재를 제외하면, 공급업체와의 공급 가격 변동이 많지 않으며, 가격과 관련한 분쟁 등도 특별하게 문제되는 부분은 없었다고 함.		■ 기본계약서가 없는(즉, 주로 PO base로 이루어지는) 주요 거래처에 대하여는 장기적으로 기본계약서를 작성하여 체결하는 것을 고려할 수 있음.
IV. 금융계약			
회사의 금융계약 현황	■ 제공된 자료에 의하면 회사는 3개 금융기관들과 총 6건의 차입계약을 체결하였으며 제공된 답변에 따르면 그 중 우리은행에 대한 대출을 상환함(현재 차입금 합계 6,002,000,000원). 제공된 여신거래약정서에서는 구체적인 내역을 확인할 수 없으나 회사가 제공한 자료에 따르면 2021년 8월 25일 기준 현재 대출금 내역 및 홍지준의 연대보증		■ 신한은행과 체결한 여신거래약정서 관련하여, 회사가 본건 거래의 거래종결 전까지 신

주요이슈	발견사항	분석	대응방안																																
	현황은 아래와 같음.		한은행에 대하여 서면 통지할 것을 요구하는 것이 바람직하며, 대표이사 지분 70% 미만 감소시의 연대보증 입보 의무의 면제에 대해서는 은행과 협의가 필요함.																																
	<table><tr><th>금융기관</th><th>대출금(원)</th><th>만기일</th><th>연대보증한도</th><th>이자율(%)</th></tr><tr><td rowspan="4">기업은행</td><td>1,000,000,000</td><td>2022-06-29</td><td>1,200,000,000</td><td>2.89</td></tr><tr><td>902,000,000</td><td>2023-12-20</td><td>-</td><td>1.00</td></tr><tr><td>600,000,000</td><td>2022-05-14</td><td>720,000,000</td><td>2.63</td></tr><tr><td>500,000,000</td><td>2022-06-29</td><td>185,700,000</td><td>2.34</td></tr><tr><td>우리은행</td><td>1,000,000,000</td><td>2023-06-15</td><td>-</td><td>1.49</td></tr><tr><td>신한은행</td><td>2,000,000,000</td><td>2022-05-31</td><td>면제특약</td><td>1.28</td></tr></table>	금융기관	대출금(원)	만기일	연대보증한도	이자율(%)	기업은행	1,000,000,000	2022-06-29	1,200,000,000	2.89	902,000,000	2023-12-20	-	1.00	600,000,000	2022-05-14	720,000,000	2.63	500,000,000	2022-06-29	185,700,000	2.34	우리은행	1,000,000,000	2023-06-15	-	1.49	신한은행	2,000,000,000	2022-05-31	면제특약	1.28		
금융기관	대출금(원)	만기일	연대보증한도	이자율(%)																															
기업은행	1,000,000,000	2022-06-29	1,200,000,000	2.89																															
	902,000,000	2023-12-20	-	1.00																															
	600,000,000	2022-05-14	720,000,000	2.63																															
	500,000,000	2022-06-29	185,700,000	2.34																															
우리은행	1,000,000,000	2023-06-15	-	1.49																															
신한은행	2,000,000,000	2022-05-31	면제특약	1.28																															
	■ 제공된 답변에 따르면 회사는 상기 대출 가운데 기업은행으로부터의 차입에 대하여 회사의 토지, 건물 및 기계에 3건의 공장저당으로 채권최고액 82억원, 사택에 대해 채권최고액 6억원의 근저당을 설정함. ■ 제공된 자료에 따르면 현재 건축중인 논산 2공장은 회사 자체 자금으로 건축 중이며, 완공 후 추가 담보를 제공할 계획은 없다고 함. ■ 제공된 관련 계약서상 본건 거래로 인하여 기한이익을 상실하거나 대주로부터 본건 거래에 대한 승인을 얻거나 대주에게 본건 거래에 대한 사항을 통지하여야 하는 조건은 아래와 같음.																																		
	<table><tr><th>금융기관</th><th>만기일</th><th>여신거래약정서</th><th>협의 의무 등</th></tr><tr><td rowspan="2">신한은행</td><td rowspan="2">2022-05-31</td><td>제 14 조 제 2 항 본문</td><td>실질적으로 경영권을 행사하는 주주 또는 대주주 변경 시에는 은행앞으로 서면 통지</td></tr><tr><td>제 19 조 제 3 호</td><td>대표이사 지분 70% 미만으로 감소시에는 연대보증 입보</td></tr></table>	금융기관	만기일	여신거래약정서	협의 의무 등	신한은행	2022-05-31	제 14 조 제 2 항 본문	실질적으로 경영권을 행사하는 주주 또는 대주주 변경 시에는 은행앞으로 서면 통지	제 19 조 제 3 호	대표이사 지분 70% 미만으로 감소시에는 연대보증 입보																								
금융기관	만기일	여신거래약정서	협의 의무 등																																
신한은행	2022-05-31	제 14 조 제 2 항 본문	실질적으로 경영권을 행사하는 주주 또는 대주주 변경 시에는 은행앞으로 서면 통지																																
		제 19 조 제 3 호	대표이사 지분 70% 미만으로 감소시에는 연대보증 입보																																
특수관계자와의 거래 - 주요 주주로부터의 차입	■ 제공된 답변에 따르면 회사는 주요주주이자 대표이사인 홍지준으로부터 운영자금을 차입하였고 1년 이내에 모두 상환할 예정이라고 함. 그 구체적인내역은 아래와 같음. 제공된 답변에 따르면 2018. 10. 31., 2019. 2. 28., 2019. 3. 29. 차입한 금원에 대해서는 변제를 모두 완료하였고, 현재 4,500,000,000원에 대해서만 변제 의무가 남아 있음. ■ 홍지준은 회사의 대표이사이므로, 회사와 홍지준 간의 금전대여계약은 상법상 이사의 자기거래에 해당함(상법 제																																		
			■ 이미 변제기가 경과하였는바, 본 항목의 차입금 전액을 변제하면, 이자 약정의 유무효 등은 더 이상 문제되지																																

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
------	------	----	------

398조). 상법상 자기거래에 대하여는 ① 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고, ② 해당 이사를 제외한 이사 2/3 이상의 수에 의한 승인을 받아야 하며, ③ 해당 거래의 내용과 절차가 공정하여야 함. 이 때 이사회의 결의 등 절차를 거치지 않은 자기거래는 제3자와의 관계에서 유효한 것으로 볼 수 있으나, 회사와 해당 이사 사이에서는 무효라고 보는 것이 다수 견해임(회사만 무효 주장 가능). 다만, 금전소비대차계약의 경우 이사회 승인을 거치지 않았다고 하더라도 이자 약정 부분만이 무효가 되고, 금전소비대차 전체가 무효가 되지는 않음(대법원 2010. 1. 14. 선고 2009다55808 판결).

- 제공된 답변에 따르면 이와 같은 금전소비대차 계약에 대해서 이사회 승인을 거치지 않은 것으로 보이므로, 회사로서 이론적으로는 이자 지급 약정 부분은 무효라는 주장이 가능할 수 있으나, 그 경우 이미 변제기가 경과한 대출금의 즉시 변제를 초래하게 될 것이며, 회사로서는 더 높은 이자율을 부담하며 은행등으로부터 추가 대출을 해야 할 필요성이 발생할 수 있으므로 현실적인 주장으로 보기는 어려움.

채권자	대출금(원)	대출일	만기일	이자율(%)	특이사항
홍지준	1,000,000,000	2018-10-31	2019-10-31	3.00%	변제완료
	1,000,000,000	2019-02-28	2020-02-28	3.00%	변제완료
	1,000,000,000	2019-03-29	2020-03-29	3.00%	변제완료
	1,000,000,000	2019-04-30	2020-04-30	3.00%	변제기 경과
	1,500,000,000	2019-06-12	2019-06-14	3.00%	변제기 경과
	2,000,000,000	2020-08-28	2021-08-28	2.80%	변제기 경과

않을 것임.

- 자기거래에 관한 상법 조항이 현행법의 내용으로 개정되기 전의 판결이지만, 사후승인을 인정한 판례가 있음(대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다4284 판결). 따라서 단기간내에 본 항목의 차입금 전액을 변제하는 것이 어려운 경우, 특수관계자 사이의 거래나 지급이 모두 관계 법령에 부합하고 정상가격원칙(arm's length basis)에 따라 적정하게 이루어졌는지 여부에 대하여 검토하고, 적정하게 이루어졌다고 판단되는 경우, 회사의 이사회에서 이러한 차입거래에 대해 사후 승인을 하여 두는 방안을 고려할 수 있겠음.

V. 부동산

부동산 현황

- 제공된 부동산 리스트 및 토지, 건물 등기부등본에 의하면, 현재 회사가 소유하고 있는 부동산은 아래와 같음.

■ N/A

주요이슈	발견사항					분석	대응방안
	구분	토지		건물		주요건물 주소지	
		필지	면적(m ²)	건물	용도	연면적(m ²)	
	논산 1 공장	1	7,727	8	공장	5,884.47	충청남도 논산시 가야곡면 야촌리 483-29
	논산 2 공장	2	4,134				충청남도 논산시 가야곡면 야촌리 483-32, 충청남도 논산시 은진면 시묘리 82-4
	기숙사	1	209.2	1	단독주택	402.16	충청남도 논산시 내동 590
	사택	2 세대					충청남도 계룡시 두마면 두계리 116 계룡대림이- 편한세상 101 동 506 호 충청남도 계룡시 금암동 167-1 우림루미아파트 101 동 1002 호

■ 소유부동산의 토지, 건물 등기부등본을 확인한 바, 회사가 단독 소유하고 있으며 소유권 이외의 담보는 아래와 같음.

구분	담보의 종류	채권자	채권최고액(원)
논산 1 공장	근저당권 3 건	중소기업은행	8,200,000,000
기숙사 및 사택	근저당권 1 건	중소기업은행	600,000,000

■ 회사가 임차하고 있는 부동산은 서울시 서초구 양재동 70-1번지 3층의 사무실을 임대인 이진호, 이정석과 임대차계약을 체결하여 서울 사무실로 사용 중에 있으며, 임차보증금은 60,000,000원, 월임차료는 1,500,000원, 임대차계약기간은 2021. 3. 6. ~ 2022 3. 5.임.

■ 제공된 자동차등록증에 의하면 회사에서는 2대의 자동차를 소유하고 있으며, 2대의 자동차를 리스계약을 체결하여 사용 중에 있으며, 총 리스보증금은 8,500,000원이며, 월사용료는 1,215,950원임.

주요이슈	발견사항		분석	대응방안					
공장등록 불일치	■ 제공된 공장등록증 및 건축물대장을 확인한 바, 아래와 같이 공장등록된 면적과 건축물대장 상의 면적이 불일치 함. <table> <tr> <th>구분</th> <th>건물 공장등록면적(㎡)</th> <th>건축물대장 상 면적(㎡)</th> </tr> <tr> <td>논산 1 공장</td> <td>4,195.41</td> <td>5,884.47</td> </tr> </table> ■ 건물면적이 불일치 하는 경우와 관련하여, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(“산업집적법”) 제16조 및 동법 시행규칙 제11조에 의하면 공장건축면적 또는 공장부지면적을 감소시키거나 부대시설면적의 증감이 있는 경우에는 그 변경이 있는 날로부터 2개월 이내에 공장등록변경신청을 하여야 함. 또한, 산업집적법 제38조 및 동법 시행규칙 제35조에 의하면, 산업단지 입주기업체는 입주계약사항 중 부지면적, 공장건축 면적(제조시설면적) 등의 변경이 있는 경우 입주계약 변경신청을 통해 변경계약을 체결하여야 하고, 이러한 입주계약의 변경 신청을 한 경우에는 위 공장등록변경신청을 한 것으로 봄. 위와 같이 공장등록변경신청 의무를 이행하지 아니하였을 경우에는 200만원 이하의 과태료에 처해질 수 있으며 (산업집적법 제55조 제2항 제6호), 변경계약을 체결하지 않고 사업을 영위하는 자는 1,500만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있음(산업집적법 제53조 제4호). 실무 상 공장등록 불일치로 인한 과태료 및 벌금은 부과되지 아니하므로 문제될 가능성은 낮을 것으로 보임.		구분	건물 공장등록면적(㎡)	건축물대장 상 면적(㎡)	논산 1 공장	4,195.41	5,884.47	■ 공장등록증 및 건축물대장 상의 면적을 일치하도록 조치할 것을 요구할 필요가 있음
	구분	건물 공장등록면적(㎡)	건축물대장 상 면적(㎡)						
논산 1 공장	4,195.41	5,884.47							
용도지역 제한	■ 산업단지관리기본 계획에 의하면 농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침 제36조(환경성 검토) 규정에 따라 허용할 수 없는 업종, 특정대기 및 특정수질 유해물질 배출 시설의 경우 입주가 제한됨. ■ 계획관리지역에서는 아래 환경시설 아래에 해당하는 공장의 설치가 제한됨. · 「대기환경보전법」 제2조 제9호에 따른 특정대기유해물질이 같은 법 시행령 제11조 제1항 제1호에 따른 기준 이상으로 배출되는 것 · 「대기환경보전법」 제2조 제11호에 따른 대기오염물질배출시설에 해당하는 시설로서 같은 법 시행령 별표 1		■ N/A						

주요이슈	발견사항	분석	대응방안		
	에 따른 1종사업장 내지 3종사업장에 해당하는 것 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 제8호에 따른 특정수질유해물질이 같은 법 시행령 제31조 제1항 제1호에 따른 기준 이상으로 배출되는 것. 다만, 동법 제34조에 따라 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받아 운영하는 경우를 제외한다. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 제10호에 따른 폐수배출시설에 해당하는 시설로서 같은 법 시행령 별표 13에 따른 제1종사업장부터 제4종사업장까지 해당하는 것 ■ 향후 산업단지관리기본계획 및 국토의 이용 및 계획에 관한 법률(이하 국토계획법)에 의한 계획관리지역의 환경기준에 위배되는 공장 및 생산라인 증설이 제한되며, 이를 위반 시 산업단지 입주계약이 해지될 수 있으며, 국토계획법에 관한 법률에 따라 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있음.				
논산 2공장 건축 진행 중	■ 제공된 논산 2공장 산업단지입주계약서 및 건축허가서(신축)에 의하면 논산 2공장(연면적 2,402.15㎡)은 2021. 3. 19.자로 논산시로부터 건축허가(신축)를 받아 건축 중에 있으며, 현재 건축 공정률은 70%라고 하며, 금년 9월경 사용승인을 받은 예정이라고 함.		■ N/A		
멸실 미등기	■ 논산2공장의 경우는 8개동 1,941.38㎡의 건물등기부등본이 존재하나 건축물이 철거되어 건축물대장이 말소됨. 현재 공장을 건축 중에 있는 것으로 보임. 이에 대한 말소등기를 이행하지 아니하는 경우 새로 신축하는 공장에 대하여 소유권 보존등기 시 지적공부 불일치를 이유로 등기관은 등기신청을 반려할 수 있으므로 멸실등기를 이행하여야 함.		■ 회사가 철거된 논산 2공장 기존 건물에 대하여 멸실등기를 이행하도록 요구할 필요가 있음.		
VI. 보험					
보험가입 현황	■ 제공된 보험 가입 내역에 의하면, 회사는 흥국생명보험의 재산종합보험에 가입하고 있으며 그 내용은 아래와 같음. 다만, 그 외의 보험 가입 관련 자료는 제공되지 아니하였음.				
	영역	보험 조건	주요 보상한도액	보험료(연간)	보험기간

주요이슈	발견사항		분석		대응방안
	재산종합보험	건물 등 재산에 대해서 급격하고 우연하게 발생한 직접적인 재무 손해	건물 등: 총 44,825,616,668원	37,738,728원	
	배상책임위험	신체장해 및 재물손해에 대한 배상책임	<시설소유배상책임> 대물: \$100,000 <생산물배상책임> 대인대물일괄: 사고당 최대 \$10,000,000 대인 100,000,000원/인 500,000,000원/사고	\$ 22,140 + 5,991,000원	2020. 12. 15. ~ 2021. 12. 15.

- 제공된 보험증권 등 및 답변에 의하면, 회사는 법률상 가입이 강제되는 보험인 화재보험법에 따른 화재보험 및 자동차손해배상 보장법에 따른 자동차보험에 가입하고 있음. 계약상 가입할 의무가 있는 보험에 대하여는 자료가 제공되지 아니하였음.

VII. 소송 및 분쟁

소송 및 분쟁 현황

- 제공된 답변에 의하면 회사에 관하여 진행 중이거나 과거 5년 이내에 종결된 소송이나 수사절차, 행정절차, 조사는 없었고, 최근 진행 중이거나 마무리된 소송, 분쟁, 민원 등도 없다고 함.
- 히타치막셀과 회사 사이에서, 코인셀 타입의 배터리에 관련한 특허 분쟁이 한국과 일본에서 있었음. 제공된 답변에 의하면 히타치막셀이 회사에 대하여 특허침해 주장을 하여 온 것이고, 회사는 쟁점이 된 히타치막셀의 일본특허(제 5072123호)와 한국특허(제10-0559363호)는 코인형 리튬이온이차전지 분야에서 일반적으로 사용되고 있는 기술로서 무효되어야 할 특허라고 주장하였음. 이와 관련한 법적 분쟁에서 회사는 2013. 9. 27. 한국에서는 무효심판 심결을 얻었으나(권리범위확인심판은 일부 승소), 일본에서는 특허 무효 심판과 권리범위확인심결에서 모두 패소하였고, 이후 일본 법원에 그 취소를 구하였지만 2018. 2. 22. 그러한 재판에서도 회사가 패소하였음. 제공된 답변에 의하면, 회사는 일본에서는 해당 제품을 판매하고 있지 않으므로 일본에서의 소송 결과로 인하여 영업활동에 영향은 없다고 함.

- 회사와 관하여 소송 및 분쟁은 없다는 점에 대하여 진술 및 보장을 받도록 되어 있음.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안												
VIII. 지적재산권															
지적재산 현황	■ 제공된 자료에 의하면, 회사는 국내에 ① 특허권 26건, ② 상표권 8건을 회사의 명의로 등록하였으며, 해외에 ③ 특허권 16건, ④ 상표권 5건을 회사의 명의로 등록하였음. 기타 출원 중이거나 심사 중인 특허, 상표 등 지적재산권은 없음(자세한 사항은 [별첨 2] 참조). <table border="1"> <thead> <tr> <th>회사</th><th>국가</th><th>특허</th><th>상표</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>국내</td><td>26건(등록 기준)</td><td>8건(등록 기준)</td></tr> <tr> <td></td><td>해외</td><td>16건(등록 기준)</td><td>5건(등록 기준)</td></tr> </tbody> </table> ■ 제공된 소프트웨어 현황 및 답변에 의하면, 회사는 업무에 필요한 소프트웨어를 구매하여 적법하게 사용하고 있으며, 라이선스 없이 또는 라이선스 범위를 넘어서 사용하고 있는 소프트웨어는 없다고 함.			회사	국가	특허	상표		국내	26건(등록 기준)	8건(등록 기준)		해외	16건(등록 기준)	5건(등록 기준)
회사	국가	특허	상표												
	국내	26건(등록 기준)	8건(등록 기준)												
	해외	16건(등록 기준)	5건(등록 기준)												
Dow와의 라이선스 계약	■ 제공된 답변에 의하면, 회사는 조립 설비를 Dow에 매각하면서 조립설비에 관한 기술을 Dow에 라이선스 제공하는 라이선스 계약을 체결하였다고 함. 다만 제공된 답변에 의하면, 해당 라이선스 계약은 현재 기간 만료되어 유효하지 않다고 함. ■ 제공된 답변에 의하면, Dow와의 라이선스 계약은 상호 연장을 바라지 않아 기간 만료로 종료된 것이며, 그 과정에서 분쟁은 없었다고 함.														
영업비밀의 보호	■ 제공된 임직원의 ‘영업비밀 보호, 보안유지 서약서’에 의하면, 회사는 영업비밀을 보호하기 위하여 임직원으로부터 영업비밀유지 서약서를 징구하고 있음. 다만 제공된 답변에 따르면, 임직원과 별도의 경업금지계약을 체결하지는 않는다고 함. ■ 제공된 답변에 따르면 영업비밀을 보호하기 위해서 회사가 특별히 취하고 있는 물리적·전산적인 조치는 없는 상황임. ■ 회사의 자료가 영업비밀로 인정되기 위해서는 ① 경제적 유용성, ② 비공지성(공중에 공개되지 아니함)을 갖추어야 하며, ③ 비밀관리성(상당한 노력에 의하여 비밀로 유지)이 인정되어야 함. ■ 회사는 임직원들로부터 영업비밀유지 서약서를 징구하는 등 일정 수준의 조치를 취하고 있는 것으로 보이나, 영업비밀 자료들이 중요도에 따라 분류되어 관리되었는지 여부, 외부저장매체를 통제하는 등 기술적 조치가 취해졌는지 여부와 같이														

주요이슈	발견사항	분석	대응방안								
		그 외의 요소들도 중요하게 고려되고 있다는 점을 감안할 때 제공된 답변만으로는 기술적인 조치에 일부 미흡한 부분이 존재할 가능성이 있는 것으로 판단되는바, 비밀유지성이 부정될 가능성을 배제할 수는 없어 보임. ■ 비밀유지성이 부정될 경우에는 대상 회사의 영업비밀이 임직원 등을 통하여 외부로 유출되더라도 영업비밀 보호에 관하여 법률상 허용되는 민사상·형사상 구제조치를 취하기 어려울 수 있음.									
직무발명	■ 제공된 지적재산권 보상제도에 의하면, 회사는 직무발명 승계 및 보상에 관한 규정을 두고 있는데, 직무발명보상의 기준은 아래와 같음. <table><tr><th>구분</th><th>보상금액</th></tr><tr><td>출원보상</td><td>특허: 20만원 실용신안: 10만원 의장 및 상표: 5만원</td></tr><tr><td>등록보상 (등급별 차등)</td><td>특허: 50 ~ 200만원 실용신안: 20 ~ 60만원 의장 및 상표: 20 ~ 30만원</td></tr><tr><td>실시보상</td><td>양도시: 처분수입금 5% 이내 실시승락시: 공헌이익금 5% 이내</td></tr></table> ■ 제공된 답변에 의하면, 2021년 상반기 지급 분량을 제외하면 회사가 미지급한 보상금은 없다고 함. 특히 이와 관련하여, 회사의 직무발명 승계 및 보상에 관한 규정에 근거는 없으나 대표이사인 홍지준은 애초부터 보상금 지급대상에서	구분	보상금액	출원보상	특허: 20만원 실용신안: 10만원 의장 및 상표: 5만원	등록보상 (등급별 차등)	특허: 50 ~ 200만원 실용신안: 20 ~ 60만원 의장 및 상표: 20 ~ 30만원	실시보상	양도시: 처분수입금 5% 이내 실시승락시: 공헌이익금 5% 이내	■ 직무발명의 승계와 관련하여, 직무발명은 원칙적으로 발명자인 종업원에게 권리가 귀속되고 사용자는 무상의 통상실시권을 가짐(발명진흥법 제10조). 사용자가 직무발명에 대한 지식재산권을 승계하기 위해서는 이를 정한 별도의 계약 또는 내부 규정이 마련되어 있어야 하며, 종업원의 발명 신고 후 4개월 이내에 사용자가 발명에 대한 승계 여부를 종업원에게 통지하여야 함. ■ 그런데 회사가 이러한 절차를 거치고 있는지 여부가 확인되지 않고 있으므로, 회사 명의로 등록되거나 출원 중인 특허권이 진정한 권리자에 의한 것이 아니라는 이유로 무효심판의 대상이 될 수 있고, 중국적으로는 회사의 권리가 부정될 위험을 배제할 수 없음. ■ 직무발명의 보상과 관련하여, 사용자가 직무발명을 승계한 경우에는 발명자인 종업원에게 정당한	■ 회사로서는 대표이사가 사업적으로 중요한 등록특허에 대한 발명자인 경우라면, 직무발명 승계 및 보상 규정에 따른 보상금을 지급하고, 대표이사로부터는 정당한 보상을 지급받았다는 취지의 확인서를 받는 방안을 고려해 볼 수 있음.
구분	보상금액										
출원보상	특허: 20만원 실용신안: 10만원 의장 및 상표: 5만원										
등록보상 (등급별 차등)	특허: 50 ~ 200만원 실용신안: 20 ~ 60만원 의장 및 상표: 20 ~ 30만원										
실시보상	양도시: 처분수입금 5% 이내 실시승락시: 공헌이익금 5% 이내										

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
	제외되어 있었다고 함. ■ 제공된 답변에 따르면, 회사의 임직원으로부터 직무발명과 관련한 별도의 클레임을 받은 적은 없다고 함.	보상을 지급하여야 함(발명진흥법 제15조). 일반적 경우와 비교하면 회사의 직무발명 보상에 관한 규정에 따른 보상은 평균 수준인 것으로 사료됨. 다만, 종업원이 실제 법원에 보상금을 청구할 경우 규정 이상의 보상금이 인정될 가능성도 배제할 수는 없음. ■ 발명진흥법 제2조 제2호에서는 법인의 임원도 직무발명의 주체가 될 수 있음을 명시적으로 정하고 있고, 대표이사에게 직무발명보상금을 지급한 사례들도 있으므로, 대표이사가 발명자라면 보상금 지급대상에서 제외할 법적인 근거는 없음.	
국가과제 수행 및 정부지원금 수령	■ 제공된 국책과제 리스트 내역에 의하면, 회사는 현재 3건의 국책과제를 진행 중에 있는데, 현재까지 이를 통하여 회사가 수령하거나 수령할 정부지원금의 총액은 2,063,000,000원이고, 회사가 출연한 출연금(현금 및 현물 포함)의 총액은 920,500,000원임. 이에 대한 자세한 내역은 [별첨 3] 국가과제 수행 현황 참조.		■ N/A
IX. 인사노무			
회사 인력 구성	■ 제공된 인원현황 자료에 의하면, 회사의 임직원은 <u>2021. 7. 31. 기준 정규직 총163명임(대표이사 1명, 이사 4명 등 임원 5명 포함).</u> ■ 제공된 답변에 의하면, 계약직, 파견근로자는 없음. ■ 제공된 업무위탁계약서에 의하면, 회사는 청소업무를 용역업체에 위탁하고 있으며 인원은 2명임. 제공된 답변에 의하면, 그 이외에 사내 하도급업체는 없음.		■ N/A

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
임금체계 제수당	■ 임금체계: 제공된 근로계약서 및 급여대장에 의하면, 회사는 연봉제를 운영하고 임금체계는 기본급, 직무수당, 기타수당(관리자 휴일근무시 지급하는 수당) 등으로 비교적 단순한 구조를 갖고 있음. ■ 연장근로: 급여대장에 의하면, 회사는 연장·야간·휴일근로시에 통상임금의 50%를 가산하여 수당을 지급함. 제공된 답변에 의하면, 법정 근로시간(1주 40시간 + 1주 12시간 연장근로)를 초과하여 근무하는 경우가 일시적인 업무량에 따라 발생하고 있으며 고용노동부에 특별연장근로를 신청하여 수행한다고 함. ■ 수당 지급을 위한 통상임금은 기본급과 직무수당으로 산정함. ■ 기타수당의 경우 관리자가 휴일근무시 통상임금의 50%를 가산하여 지급하지 아니하고 10만원 내지 20만원을 기타수당 명목으로 지급함. 이에 대해 고용노동부가 2018년 9월 경 근로감독에서 통상임금으로 산정하여 휴일가산수당을 지급하지 않은 점에 대해 총 24명에 대해 약630만원을 지급할 것을 지시한 바 있음. 제공된 답변에 의하면, 회사는 현재도 휴일가산수당을 지급하지 아니하고 기타수당으로 지급하고 있는바, 추후 근로감독시 동일한 지적대상이 될 수 있음을 이해하고 있다고 함. ■ 연차휴가: 회사는 취업규칙에서 근로기준법에 정한 바에 따라 1년간 80% 이상 출근시 15일, 매 2년마다 1일씩 가산하여 최대 25일을 한도로 연차휴가를 부여하도록 명시함.	■ 통상임금이란 소정근로의 대가로서 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금을 의미하며, 이는 연장·야간·휴일근로수당, 연차수당 등 법정수당의 지급기준이 됨. ■ 회사가 제공한 급여대장에 의하면, 임금체계가 단순하므로 통상임금에 기본급과 지급하는 수당을 포함하고 있고, 연차휴가도 미사용시 매년 수당을 지급하고 있는바, 특별한 금전리스크가 낮을 것으로 보임. ■ 다만, 기타수당의 경우, 추후 고용노동부 근로감독시 휴일가산수당으로 지급할 것을 지시할 가능성이 있음. 이에 대한 금전리스크는 구체적으로 산정하는 것이 곤란하나 근로형태가 동일한 점에 비추어 2018년 근로감독시 지급된 금액 정도로 추산할 수 있음.	■ N/A

주요이슈	발견사항	분석	대응방안								
	제공된 연차휴가미사용수당 자료에 의하면, 연차휴가미사용수당을 아래같이 지급함. <table><tr><th>구분</th><th>연차수당 총지급액</th></tr><tr><td>2019년 2월 (21018년도 미사용분)</td><td>31,352,171 원</td></tr><tr><td>2020년 1월 (2019년도 미사용분)</td><td>77,110,082 원</td></tr><tr><td>2021년 (2020년도 미사용분)</td><td>54,823,692 원</td></tr></table>	구분	연차수당 총지급액	2019년 2월 (21018년도 미사용분)	31,352,171 원	2020년 1월 (2019년도 미사용분)	77,110,082 원	2021년 (2020년도 미사용분)	54,823,692 원		
구분	연차수당 총지급액										
2019년 2월 (21018년도 미사용분)	31,352,171 원										
2020년 1월 (2019년도 미사용분)	77,110,082 원										
2021년 (2020년도 미사용분)	54,823,692 원										
퇴직급여	■ 제공된 근로계약서 및 퇴직연금규약 자료에 의하면, 회사는 근로자의 과반수 동의를 받아 확정기여형(DC) 퇴직연금제도를 도입하여 퇴직급여를 지급함. 제공된 답변에 의하면, 퇴직금 산정을 위한 평균임금은 기본급, 직무수당, 기타수당, 상여금, 연차휴가미사용수당 등을 모두 포함하여 산정하고, 임원도 임원퇴직금규정에서 정한 지급율에 따른 퇴직금을 모두 확정기여형 퇴직연금으로 지급하고 있다고 함.	■ 평균임금이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말하고 퇴직금 산정의 기준이 됨. ■ 회사의 답변에 의하면, 평균임금에 모든 항목을 모두 포함하고 있고 DC형 퇴직연금으로 모든 퇴직급여를 기 지급하고 있는바, 관련 금전 리스크는 낮은 것으로 보임.	■ N/A								
노동조합 노사협의회	■ 제공된 답변에 의하면, 노동조합은 없음. ■ 회사는 노사협의회를 설치하여 운영하고 있고, 회의록을 구비하고 있는바, 제공된 답변에 의하면, 최근 코로나-19 상황에서 법률에 의거 매분기별로 회의를 개최하지 못하고 1년에 1회 내지 2회 정도만 회의를 개최하고 회의록을	■ 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률(“근로자참여법”)상 노사협의회는 상시 근로자가 30명이상인 경우 설치하여야 하고(근로자참여법 제4조 제1항), 노사협의회 설치에 정당한 사유 없이 거부하거나 방해한 자는 1천만원의 벌금에 처해질 수 있음(근로자참여법 제30조 제1호).	■ N/A								

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
	구비하고 있다고 함.	■ 노사협의회는 3개월마다 정기적으로 회의를 개최하여야 하고, 노사협의회를 정기적으로 개최하지 않은 경우에는 200만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음. ■ 노사협의회는 법률이 정한 바에 따라 매 분기별로 개최하여 운영해야 하므로 미개최시 벌칙을 적용받을 수 있음.	
X. 환경·안전·보건			
환경인허가	■ 제공된 자료에 의하면 회사는 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-8에서 축전기 제조업을 영위하고 있으며 이를 위하여 회사가 취득·보유하고 있는 환경 관련 인허가는 아래와 같음. - 대기배출시설설치 신고증명서(2021. 7. 1 논산시장) - 비산배출시설 설치·운영신고증명서(2016. 7. 1 금강유역환경청장) - 사업장폐기물 배출자 신고증명서(2011. 6.15 논산시장) - 폐기물 처리계획(변경)확인증명서(2021. 6.24 금강유역환경청장) - 유해화학물질 사용업 허가증(2021. 3.30 금강유역환경청장) - 위험물 제조소등 완공검사필증(2019. 2.12 논산소방	■ 환경관련법령에 의하면, 환경오염물질을 배출할 수 있는 설비 등을 운영하는 사업자는 각종 환경 관련시설 등을 설치·운영하기 전에 허가 또는 검사를 받거나 등록 또는 신고를 해야 할 의무가 있음. 이를 위반할 경우 각 개별 환경관련 법령에 따라 형사처벌 또는 행정처분(과태료, 경고, 사용중지 및 영업정지 등)에 처해질 수 있음. ■ 제공된 자료 및 답변에 의하면 회사가 환경 법령에서 규정하고 있는 인허가를 미취득하거나 부적법하게 유지하고 있다는 정황은 발견되지 않음. 다만, 본건 법률실사에서는 환경인허가와 관련하여 실제 공장 운영 현황에 맞는 인허가를 취득 및 유지하고 있는지 기술실사를 거쳐 확인한 것은 아니라는 제한이 존재함. ■ 또한 논산 2공장 설치 및 운영시 대기배출시설	■ N/A

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
	서장) - 방사선동위원소 사용허가증(2016.11.20 원자력안전위원회) - 고압가스 제조 허가증(2019. 5.21 논산시장) - 고압가스 제조 신고증명서(2019. 3.18 논산시장) ■ 제공된 자료에 의하면 회사는 인접한 공장(가야공단길 24-7)을 매입하였으며 현장실사에 의하면 기존 건물을 철거하였고 새로 공장을 설립중임(논산 2공장). ■ 제공된 답변에 의하면 현재 공장은 사업에 필요한 환경인허가를 적정 취득·유지하고 있다고 진술함. 논산 2공장의 경우 2021년 9월경 공사가 완료될 예정이며 2022년 전반기부터 생산시설 설치 후 공장을 가동할 예정임. 다만 현재는 생산시설 도입계획 확정되지 않은 상태이므로 환경인허가 취득 계획도 구체적으로 수립되어 있지 않음.	증가에 따른 대기배출시설설치 신고필증 변경 신고, 유해화학물질 사용시설 증가에 따른 유해화학물질 사용업 변경허가, 발생 폐기물 증가에 따른 변경신고 등 기존 환경 인허가 변경신고 또는 신규 인허가 취득이 필요할 수 있음.	
입지규제	■ 회사는 가야곡농공단지에 위치하고 있으며, 또한 회사가 입지한 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 계획관리지역에 해당하며 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 농공단지에 해당함. ■ 한편 자체 검색한 가야곡농공단지 관리기본 계획(변경) 승인 고시(충청남도 고시 제2021-26호)에 의하면 대기환경보전법상 특정대기유해물질 배출업종 및 물환경보전법상 특정수질유해물질 배출업종은 입주가 제한됨. ■ 제공된 환경인허가증 자료에 의하면 회사는 물환경보전	■ 제공된 인허가 및 답변에 비추어 회사가 특정대기오염물질을 배출하고 있을 가능성은 높지 않을 것으로 보임. 다만 대기배출시설인 건조공정은 양극재를 필름에 도포 후 건조하는 공정으로 이 과정에서 다수의 화학물질을 사용하고 있으며, 특정대기유해물질 배출여부를 전항목 분석 측정 등 기술적으로 검증한 이력이 없다는 점에서 그 가능성을 완전히 배제할 수 없음. ■ 또한 현재 운영중인 공장이 입지제한 규정에 해	■ 기술실사를 통하여 특정대기유해물질 배출여부를 확인하고, 신축 공장의 특정대기유해물질 배출 가능성에 대한 검토를 요청하는 방안을 고려할 수 있음.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
	법상 폐수배출사업장에 해당하지 않음. 또한 대기환경보전법상 주요 대기오염물질은 먼지, 황산화물, 질소산화물 및 THC로 특정대기유해물질 배출하지 않는 사업장임. 또한 제공된 답변에 의하면 회사의 원료물질 및 제조공정으로 미루어 특정대기유해물질은 배출되지 않을 것으로 판단하고 있음. 다만 측정을 통해 이를 확인바 없음.	당하지 않는다 하더라도 신축중인 공장을 포함하여 향후 공장운영시 원료사용 등 사업에 제한을 미칠 수 있음. ■ 계획관리지역에서의 입지 제한 규정 및 입지 제한 규정 위반시 법률 영향 등 구체적인 법률 분석은 부동산 편 참조하시기 바람.	
화학물질	■ 제공된 화학물질관리법(“화관법”)상 유독물질 수입신고증 및 화학물질 확인명세서에 의하면 회사는 연간 약 5톤의 산화코발트 리튬 망간 니켈(CAS No. 182442-95-1)을 수입하여 사용하고 있음. 다만, 동 화학물질은 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(“화평법”)에 따른 등록 여부는 확인할 수 있는 자료는 제공되지 않음. ■ 또한 제공된 MSDS 현황자료에 의하면 회사는 제품 생산을 위하여 일본 및 중국으로부터 화학물질을 수입하여 사용하고 있으나 화관법 및 화평법상 수입자의 의무 이행 여부를 확인할 수 있는 자료는 제공되지 않음. ■ 제공된 답변에 의하면 회사는 산화코발트 리튬 망간 니켈만 직접 수입하여 사용하고 있으며 그외 수입 화학물질은 국내 업체로부터 구매하여 사용하고 있으므로 화관법 및 화평법상 수입자 의무는 직접 해당하지 않음. 다만 산화코발트 리튬 망간 니켈의 화평법상 등록여부는 확인되지 않음.	■ 화평법에 의하면 연간 1톤 이상 기존화학물질의 수입자는 수입 전 그 화학물질을 등록해야 함. 이를 위반하여 등록 또는 신고를 하지 않고 화학물질을 수입하는 경우 해당 화학물질의 사용중지 및 회수 등 행정명령을 받을 수 있으며 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금의 형사처벌을 받을 수 있음 ■ 회사가 수입하고 있는 산화코발트 리튬 망간 니켈(CAS No. 182442-95-1)은 화평법상 기존화학물질에 해당하며 연간 1톤 이상 수입하고 있으므로 회사는 수입전 등록의무를 이행해야 함. 다만, 그 등록 여부를 회사에 확인을 요청하였으나 답변이 제공되지 아니함. ■ 또한 회사가 직접 수입하지 않는 화학물질의 경우에도 등록 의무 미이행 등 위반행위에 대해서 사용중지 및 회수 등 행정처분을 받는 경우 사업에 영향을 미칠 수 있으므로 수입화학물질에 대한 화평법상 등록 등의 의무에 대한 적정 이행여	■ 회사가 직접 수입하고 있는 화학물질의 화평법상 등록 의무 이행여부를 확인하고, 만약 미등록한 항목이 있다면, 본건 거래의 선행조건으로 화평법상 등록의무 이행을 요구하는 방안을 고려할 수 있음. 한편, 이러한 등록의무 미이행시, “대상회사는 관련법령을 모든 중요한 면에서 준수하였다”는 매도인의 진술보장 위반에 해당하게 될 것임.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안
		부를 확인할 필요가 있음.	
잠재적 토양오염	■ 회사의 잠재적 토양오염 가능성과 관련하여 제공된 자료는 없음. ■ 제공된 답변에 의하면 회사는 현재 및 과거에도 화학물질 저장 탱크 및 유류 저장탱크 등 토양오염을 유발할 수 있는 시설을 설치·운영한 바 없으며 회사 또는 인근 사업장에 의한 토양오염 사고는 없었음. ■ 제공된 자료에 의하면 회사의 논산 2공장 공장 부지(가야공단길 24-7)에는 기존 회사가 사용하던 유류저장창고 및 위험물 저장시설이 설치된 바 있음. 이와 관련하여 제공된 답변에 의하면 해당 시설을 철거 할 당시 비어 있는 건물이었으며 토양오염도 조사는 실시하지 않았으나 공장 신축 과정에서 오염된 토양이 발견되지 않았다고 진술함.	■ 토양환경보전법에 의하면 토양오염으로 인하여 피해가 발생한 때에는 그 오염을 발생시킨 자는 그 피해를 배상하고 오염된 토양을 정화해야 함. 또한 오염토양의 정화책임은 토양오염을 발생시킨자 외에도 토양오염의 발생 당시 토양오염의 원인이 된 토양오염관리대상시설의 소유자 및 합병 및 상속 등으로 그 권리·의무를 포괄적으로 승계한 자, 토양오염이 발생한 토지를 소유하고 있었거나 현재 소유 또는 점유하고 있는 자에게 부과하고 있음. 다만 해당시설의 양도·양수의 경우에는 양수자가 토양환경평가를 받아 토양오염 정도가 우려기준 이하인 것을 확인하는 경우에는 토양오염 사실에 대하여 선의이며 과실이 없는 것으로 추정함. ■ 회사는 토양오염유발시설을 설치한 이력이 없고 토양오염사고가 없었다고 진술하는 바 회사의 부지내 토양이 오염되었을 가능성은 높지 않을 것으로 보임. 다만, 제공된 답변에 의하면 회사가 2000년 설립 당시 회사의 부지는 알루미늄 제련 공장이었으며 토양환경평가를 통해 부지내 토양오염 여부를 객관적으로 확인한 바 없다는 점에서 토양오염의 가능성을 완전히 배제하기 어려움.	■ 토양환경평가를 통한 토양오염 여부를 확인할 필요가 있음. ■ 회사가 오염원인자로 토양오염을 유발한 사실이 없다는 내용의 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음. 한편, 회사가 오염원인자인 경우 정화책임자로서 토양정화의무가 있으므로 그 경우 회사가 토양을 정화하지 않은 것은, “대상회사는 관련법령을 모든 중요한 면에서 준수하였다”는 매도인의 진술보장 위반에 해당하게 될 것임.

주요이슈	발견사항	분석	대응방안						
산업안전보건	■ 제공된 산업재해조사표에 의하면 회사는 최근 5년간 다음 2건의 업무상재해가 발생하였으며 동 재해와 관련하여 산업재해 조사표를 작성·제출하였음. <table><tr><th>일자</th><th>재해개요</th><th>재발방지계획</th></tr><tr><td>2017. 8.28</td><td>재해자가 드라이룸 FLPB 조립공정3호기에서 설비개선작업 중 자동화 설비 도어에 안전센서 기능을 무효화 시키고 작업중 오른선이 협착되는 재해가 발생함.</td><td>자동화설비 도어에 안전센서는 정상 작동상태에서 작업을 실시하고 만일 설비를 가동한 상태에서 설비 내부 작업을 하는 경우 구동부와 안전전리를 유지하고 설비 가동상태를 확인시 도어를 닫고 확인함. 또한 변경된 작업방법을 작업절차서에 반영하고 이를 교육함.</td></tr></table>	일자	재해개요	재발방지계획	2017. 8.28	재해자가 드라이룸 FLPB 조립공정3호기에서 설비개선작업 중 자동화 설비 도어에 안전센서 기능을 무효화 시키고 작업중 오른선이 협착되는 재해가 발생함.	자동화설비 도어에 안전센서는 정상 작동상태에서 작업을 실시하고 만일 설비를 가동한 상태에서 설비 내부 작업을 하는 경우 구동부와 안전전리를 유지하고 설비 가동상태를 확인시 도어를 닫고 확인함. 또한 변경된 작업방법을 작업절차서에 반영하고 이를 교육함.	■ 산업안전보건법에 의하면 사업주는 산업재해가 발생하였을 때에는 그 발생사실을 은폐해서는 아니되며 산업재해의 발생원인 등을 기록하고 보존해야 함. 또한 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출해야 함. 만일 이를 위반하여 산업재해 발생 사실을 은폐 또는 그 발생사실을 은폐하도록 교사하거나 공모한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며 산업재해조사 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 1천500만원 이하의 과태료에 처해질 수 있음.	■ N/A
일자	재해개요	재발방지계획							
2017. 8.28	재해자가 드라이룸 FLPB 조립공정3호기에서 설비개선작업 중 자동화 설비 도어에 안전센서 기능을 무효화 시키고 작업중 오른선이 협착되는 재해가 발생함.	자동화설비 도어에 안전센서는 정상 작동상태에서 작업을 실시하고 만일 설비를 가동한 상태에서 설비 내부 작업을 하는 경우 구동부와 안전전리를 유지하고 설비 가동상태를 확인시 도어를 닫고 확인함. 또한 변경된 작업방법을 작업절차서에 반영하고 이를 교육함.							

주요이슈	발견사항		분석	대응방안
	2020. 5.27	재해자가 잔업근무 시간에 화장실을 가던중 계단에서 발을 헛디더 넘어짐(조명기구 가 설치되어 있었으나 스위치가 1층에 있음.)	전등스위치를 계 단 상,하 진입구에 설치하고 계단 미 끄럼방지 시설을 설치함.(유사 사고 발생 구역 확인 및 확대적용)	
■ 제공된 답변에 의하면 상기 산업재해 이외에도 사업장에 서 발생한 업무상 재해가 있었으나 부상의 정도가 경미하 여 산업재해로 처리하지 않은 사건이 있었으나 별도로 현 황을 관리하고 있지 않음. 그 외 현재까지 재해근로자로 부터 회사의 산업안전보건 관리 미흡을 이유로 소송을 제 기하거나 관할 노동청에 진정을 접수하였거나 그러한 우 려가 있는 사건은 없다고 함..				

[별첨 1] 인허가 등 목록

일자	기관	내용
2021. 08. 06	한국산업단지공단장	공장등록증명신청서
2020. 07.09.	중소기업벤처부장관	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서
2020. 3. 19.	기술보증기금 이사장	벤처기업확인서
2021.07.06	국제기술품질인증원	환경경영체제인증서(리튬이온전지의 개발 및 생산)
2018.08.20	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB352030-PL)
2017.01.13	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(ASDB542437-PL)
2019.02.07	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(ASDB542437-PL)
2018.10.16	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(ASDB542437-PL)
2019.06.12	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(ASDB542437-PL)
2017.05.26	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB251630-PL)
2017.11.17	한국화학융합시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB342735-PL)
2017.07.19	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(361-00113-00)
2017.10.17	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(351-00079-00)
2018.03.06	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(361-00118-00)
2017.07.11	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB20935-P1)

2017.02.16	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB251330-P1)
2017.08.29	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB523030R-P1)
2017.08.09	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB253030R-P1)
2019.04.05	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(361-00126-00)
2019.07.02	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(361-0029-00)
2020.04.09	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(361-00130-00)
2019.09.18	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(792200-0010)
2019.07.22	한국기계전기전자시험연구원장	안전확인신고증명서(FLPB463535R-P1)
2021. 08. 05.	한국산업기술진흥협회장(신고서)	기업부설연구소 신고서

[별첨 2] 지적재산권 보유 현황.

1. 국내 지적재산권 보유 현황

순번	권리	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
1	특허	10-2009-0102296	10-1048690	2009-10-27	2011-07-06	리튬이온 이차전지
2	특허	10-2003-0049852	10-0567583	2003-07-21	2006-03-29	리튬이온 이차전지 및 그 제조방법
3	특허	10-2012-0100329	10-1428541	2012-09-11	2014-08-04	래핑전극체 및 그 제조방법
4	특허	10-2012-0100330	10-1406038	2012-09-11	2014-06-03	래핑전극체 및 그 제조방법
5	특허	10-2012-0100331	10-1387617	2012-09-11	2014-04-15	이차전지 전극조립체용 분리막 및 이를 포함하는 이차전지
6	특허	10-2012-0100332	10-1373218	2012-09-11	2014-03-05	적층형 이차전지
7	특허	10-2012-0100334	10-1374849	2012-09-11	2014-03-10	벤딩부를 구비하는 이차전지용 케이스
8	특허	10-2012-0100335	10-1464220	2012-09-11	2014-11-17	체결턱을 구비하는 이차전지용 케이스
9	특허	10-2012-0100336	10-1373229	2012-09-11	2014-03-05	적층형 이차전지
10	특허	10-2010-0058772	10-1168650	2010-06-21	2012-07-19	포켓팅 전극체, 이를 포함하는 전극 조립체 및 이를 이용한 리튬 이차전지
11	특허	10-2010-0058773	10-1168651	2010-06-21	2012-07-19	포켓팅 전극체, 이를 포함하는 전극 조립체 및 이를 이용한 리튬 이차전지

순번	권리	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
12	특허	10-2014-0142519	10-1628892	2014-10-21	2016-06-02	스텝 셀 구조를 가지는 이차전지
13	특허	10-2014-0152168	10-1616426	2014-11-04	2016-04-22	스텝 셀 구조를 가지는 이차전지
14	특허	10-2014-0153407	10-1690688	2014-11-06	2016-12-22	음극판 용접 구조를 갖는 코인형 이차전지
15	특허	10-2014-0117206	10-1629261	2014-09-03	2016-06-03	섬유형 이차전지의 리드 탭
16	특허	10-2015-0086922	10-1681758	2015-06-18	2016-11-25	리튬이온 이차전지
17	특허	10-2016-0007353	10-1870801	2016-01-21	2018-06-19	박막형 전지
18	특허	10-2016-0103081	10-1918072	2016-08-12	2018-11-07	단락 방지 구조를 구비한 파우치 이차전지
19	특허	10-2019-0085607	10-2231583	2019-07-16	2021-03-18	이차전지용 전극 조립체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지
20	특허	10-2019-0088665	10-2231584	2019-07-23	2021-03-18	이차전지용 전극 조립체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지
21	특허	10-2019-0082529	10-2193741	2019-07-09	2020-12-15	단위셀을 포함하는 전극조립체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지
22	특허	10-2019-0082535	10-2196102	2019-07-09	2020-12-22	바이셀을 포함하는 전극조립체 및 이를 포함하는 리튬이차전지
23	특허	10-2019-0098542	10-2205425	2019-08-13	2021-01-14	이차전지용 전극 조립체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지

순번	권리	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
24	특허	10-2019-0117694	10-2285417	2019-09-24	2021-07-28	전지용 포켓팅 양극 제조 장치
25	특허	10-2019-0085571	10-2196103	2019-07-16	2020-12-22	전극조립체의 제조방법 및 이에 의해서 제조된 전극조립체 및 이를 포함하는 리튬이차전지
26	특허	10-2019-0098572	10-2274052	2019-08-13	2021-07-01	포켓팅 전극체의 제조 방법

2. 국외 지적재산권 보유 현황

순번	권리	국가	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
1	특허	중국	1802876.4	1217434	2001-09-14	2005-08-31	Pocketed electrode plate for use in lithium ionsecondary battery, its manufacturing method andlithium ion secondary battery using the same
2	특허	유럽	1970340.4	1 325 524	2001-09-14	2010-08-04	Pocketed electrode plate for use in lithium ionsecondary battery, its manufacturing method andlithium ion secondary battery using the same
3	특허	일본	2002-528863	5069837	2001-09-14	2012-08-24	Pocketed electrode plate for use in lithium ionsecondary battery, its manufacturing method andlithium ion secondary battery using the same
4	특허	대만	90125452	523953	2001-10-15	2003-03-11	Pocketed electrode plate for use in lithium ionsecondary battery, its manufacturing method andlithium ion secondary battery using the same
5	특허	미국	10/130,931	6,881,233	2001-09-14	2005-04-19	Pocketed electrode plate for use in lithium ionsecondary battery, its manufacturing method andlithium ion

순번	권리	국가	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
							secondary battery using the same
6	특허	중국	201380047163.9	CN104641502B	2015-03-10	2018-09-25	WRAPPING ELECTRODE PLATE FOR USE IN LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME
7	특허	일본	2015-531016	6132115	2015-03-09	2017-04-28	WRAPPING ELECTRODE PLATE FOR USE IN LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME
8	특허	미국	14/271,107	9,660,255	2015-03-10	2017-05-23	WRAPPING ELECTRODE PLATE FOR USE IN LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME
9	특허	유럽	14859285.0		2015-05-08		Lead tab structure of flexible battery
10	특허	중국	201680035516.7	ZL 201680035516.7	2017-12-18	2020-04-17	Lithium ion secondary battery
11	특허	유럽	16 811 880.0		2017-12-15		Lithium ion secondary battery
12	특허	일본	2017-565947	6643736	2017-12-18	2020-01-09	Lithium ion secondary battery
13	특허	미국	15/736,692	10,559,790	2017-12-14	2020-02-11	Lithium ion secondary battery
14	특허	미국	16/071.382	10,879,554	2018-07-19	2020-11-20	THIN FILM BATTERY

순번	권리	국가	출원번호	등록번호	출원일	등록일자	명 칭
15	특허	일본	2018-538217	6769625	2018-07-19	2020-09-28	THIN FILM BATTERY
16	특허	중국	201780007518.X	CN 108475827 B	2018-07-20	2021-04-13	THIN FILM BATTERY

3. 국내 상표권 보유 현황

출원번호	출원일	출원인	상품명	상품류	등록번호	등록일	상태	비고
40-2000-0028130	2000-06-13	(주)루트제이드	Powercard	9	40-0504023	2001-10-19	등록	갱신등록마감 : 2021-10-19
40-2000-0028131	2000-06-13	(주)루트제이드	Powerdisc	9	40-0504024	2001-10-19	등록	갱신등록마감 : 2021-10-19
40-2009-0042411	2009-09-02	(주)루트제이드	HLPB	9	40-0845307	2010-12-03	등록	갱신등록마감 : 2025-12-03
40-2009-0042403	2009-09-02	(주)루트제이드	Route JD	9	40-0845296	2010-12-03	등록	갱신등록마감 : 2025-12-03
40-2014-0060677	2014-09-11	(주)루트제이드		9	40-1122267	2015-08-07	등록	갱신등록마감 : 2025-08-07
40-2014-0063240	2014-09-22	(주)루트제이드		9	40-1101883	2015-04-23	등록	갱신등록마감 : 2025-04-23

40-2015-0030187	2015-03-27	(주)루트제이드	FLPB	9	40-1138947	2015-10-27	등록	갱신등록마감 : 2025-10-27
40-2015-0073368	2015-10-05	(주)루트제이드	ASDB	9	40-1183273	2016-06-08	등록	갱신등록마감 : 2026-06-08

4. 국외 상표권 보유 현황

출원번호	출원일	출원인	상품명	상품류	등록번호	등록일	상태
16900954	2015-05-08	(주)루트제이드	FLPB	9	16900954	2016.07.07	등록
13958186	2015-04-16	(주)루트제이드	FLPB	9	13958186	2015.08.06	등록
2015-037238	2015-04-16	(주)루트제이드	FLPB	9	5799543	2015.10.16	등록
104024590	2015-05-05	(주)루트제이드	FLPB	9	1777089	2016.07.01	등록
86/596,828	2015-04-14	(주)루트제이드	FLPB	9	5,514,062	2018-07-10	등록

[별첨 3] 국가과제 수행 현황 참조

번호	과제명	시행부처/기관	총개발기간	총정부출연금	민간현금	민간현 물	현황
1	복합고체전해질 및 소재기술을 활용한 고안전성 전고상전지 기술개발	한국산업기술평가관리원	2017-07-01 2021-12-31	1,929,000,000	326,300,000	553,200, 000	진행 중
2	마이크로웨이브 플라즈마 공정을 통한 초기효율 80%이상 1500 mAh/g급 multi-x-layer가 코팅된 고용량 실리콘 계 음극 제조 상용화 기술 개발	한국산업기술평가관리원	2020-06-01 2022-12-31	74,000,000	1,850,000	16,650,0 00	진행 중
3	리튬이차전지용 석유계 피치 기반 도 전재바인더 제조 및 응용기술 개발	한국산업기술평가관리원	2020-04-01 2024-12-31	60,000,000	6,750,000	15,750,0 00	진행 중